

1504377-66.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2050516/2022 - 63º D.P. VILA JACUI, 23168373 - 63º D.P. VILA JACUI, 1030/22/326 -

63º D.P. VILA JACUI, 1035/22/326 - 63º D.P. VILA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1504377-66.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504377-66.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2050516/2022 - 63º D.P. VILA JACUI, 23168373 - 63º D.P. VILA JACUI, 1030/22/326 -

63º D.P. VILA JACUI, 1035/22/326 - 63º D.P. VILA JACUI, 2050516 - 63º D.P. VILA

JACUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGÉRIO DA SILVA TEMÓTEO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos.

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de ROGÉRIO DA SILVA TEMÓTEO, qualificado nos autos, porque teria cometido o crime previsto no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Consta da exordial que, no dia 21 de fevereiro de 2022, por volta das 10h, na Rua Aquarela do Brasil, 106, José Bonifácio, nesta cidade, o acusado estaria trazendo consigo e guardando, para fins de tráfico, 212 porções de cocaína e 67 de "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O laudo de exame

químico-toxicológico está a fls. 174/177. O laudo de exame pericial de uma bolsa está a fls. 171/173. A denúncia foi recebida (fls. 112/114), providência ratificada a fls. 159. O réu, regularmente citado e intimado (fls. 148), ofertou defesa preliminar (fls. 155/158). A instrução processual contou com as oitivas de duas testemunhas, sendo, ao final, interrogado o acusado. Em debates o MP pugnou pela procedência integral desta ação penal. Por seu turno a DPE, em suma pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição do acusado, subsidiariamente tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a ser sanadas eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. A questão da legalidade do flagrante já restou superada quando da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva no âmbito do Departamento de Inquéritos Policiais. Ademais, é de se ressaltar que a situação de flagrância era patente e por isso houve a abordagem pelas testemunhas. O réu demonstrou estar emocionalmente desconfortável ao perceber a presença das testemunhas hoje inquiridas e fugiu, fato que ocasionou a abordagem. A situação de flagrância restou confirmada pela apreensão das drogas. Desta feita, não há se cogitar de ilegalidade. Se qualquer um do povo, como prescreve o art. 301, do CPP, pode prender em flagrante, não há motivo para que um guarda civil metropolitano não o faça. Ademais, neste caso, o réu estava vendendo drogas em área pública pertencente à Prefeitura de São Paulo, área de proteção permanente, fato que tornou ainda mais legítima a ação dos agentes públicos. Impõe-se, no mérito, a procedência integral desta ação penal. Os guardas municipais Nilton e Claudio relataram que patrulhavam em uma área de proteção permanente visando evitar a construção irregular de moradias, bem como do cometimento de delitos ambientais segundo asseverou Claudio, que também revelou ser o local área da Prefeitura de São Paulo. Nilton esclareceu que o local é conhecido pelo comércio e uso de entorpecentes. O acusado, notando a presença das testemunhas, correu e jogou ao solo uma bolsa contendo inúmeras porções individuais de entorpecentes, cocaína e “maconha” como recordou Claudio, que também referiu a existência de dinheiro. Ambas as testemunhas relataram que o acusado confessou que ali vendia drogas. Interrogado em juízo Rogerio confessou que no dia dos fatos possuía duzentas porções de entorpecentes, cocaína e “maconha”, que havia comprado por um mil e quinhentos reais com o produto do aluguel de um apartamento. Revelou que venderia as drogas de forma autônoma e negou integrar organização criminosa. Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame químico-toxicológico já referido no relatório. Com base nas diretrizes do art. 42, da Lei nº 11.343/06, que tem preponderância sobre o art. 59, do CP, nesta primeira fase da dosimetria fixa-se a pena-base em 6 anos, 8 meses de reclusão e 583 dias-multa. As sanções restaram arbitradas além do mínimo patamar abstratamente previsto com fundamento no mencionado dispositivo legal, que exige a distinção na punição de traficantes em decorrência da quantidade de entorpecentes. Trata-se aqui de alguém que dispunha de cento e trinta e cinco porções de três espécies de drogas, fato que causou, indubitavelmente, maior risco à saúde pública. Em razão da confissão atenuam-se as reprimendas: 5 anos, 6 meses de reclusão e 486 dias-multa. Em razão da reincidência - circunstância agravante que reconheço presente três vezes na forma genérica, com base nas condenações das 17ª, 20ª e 26ª Varas Criminais desta Capital e uma vez na forma específica com base na condenação da 21ª Vara Criminal desta Capital (certidão de fls. 142/146) - é de rigor a elevação das reprimendas em dois terços: 9 anos, 3 meses de reclusão e 810 dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o fechado consoante prevê o §1º, do art. 2º, da Lei nº 8072/90 e a alínea “b”, do §2º, do art. 33, do CP. Indefiro o apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR ROGÉRIO DA SILVA TEMÓTEO, qualificado nos autos, às penas de 9 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial de expiação FECHADO, bem como 810 dias-multa no piso mínimo unitário legal por haver infringido a proibição contida no “caput” do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos oficiando-se a Delegacia de Polícia de origem. Declaro a perda em favor da União do dinheiro apreendido e auferido pelo condenado com a prática do fato criminoso com fulcro no art. 91, inciso II, alínea "b", do CP. Após o trânsito em julgado determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. Recomende-se o réu onde estiver custodiado. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 1º de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA